



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 05 de septiembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "INC EJECUCION DE SENTENCIA DE AFIP EN AUTOS: AFIP c/ IBAÑEZ ALICIA AURORA s/ COBRO DE PESOS /SUMAS DE DINERO", Expte. N° FPA 24381/2018/1/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por los Dres. Miriam Daniela CLARIÁ y Sandra María Liliana CUESTAS, letrados de AFIP, en fecha 28/12/2023, contra la resolución del 22/12/2023 que, en lo que aquí interesa, reguló sus honorarios en la cantidad de 0,55 UMA equivalentes a la suma de PESOS DIECISIETE MIL (\$ 17.000), para cada uno de ellos, conforme arts. 16, 20, 21, 29 inc. g y 34 de la Ley 27423.

El recurso se concede en fecha 01/07/2024 y quedan estos autos en estado de resolver en fecha 16/08/2024.

II- Que, en síntesis, las letradas de la parte actora apelan el monto de honorarios regulado a su favor por considerarlo bajo.

Citan artículos de la ley 27.423 en los que funda su postura. Solicitan que se haga lugar al recurso y se eleven sus emolumentos. Hacen reserva del caso federal.

III- a) Que, se impone señalar que la cuestión que aquí se analiza se encuentra debidamente enmarcada en las previsiones de la ley 27.423, conforme la fecha de inicio de la presente ejecución y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa CSJ 32/2009 (45 E) /CS1".

b) Que, a los fines regulatorios, el monto que se debe tener en cuenta es el que arroja la liquidación

Fecha de firma: 05/09/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#36971919#425702010#20240905083818727

aprobada en autos y que incluye capital más intereses, conforme lo dispuesto por el art. 24 de la normativa vigente, el que estipula que "A los efectos de la regulación de honorarios, se tendrán en cuenta los intereses que deban calcularse sobre el monto de condena. Los intereses fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria, bajo pena de nulidad".

c) Asimismo, resulta aplicable en autos el art. 41 que prevé que "En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la escala del artículo 21". No habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un diez por ciento (10%) del que correspondiere regular.

En consecuencia, se concluye que la regulación debe efectuarse aplicando la mitad de la escala del art. 21 de la ley 27.423, para los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria.

d) Que, sentado ello, en el presente caso la liquidación arrojó una base económica de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$340.468,77) equivalente a 11,14 UMA (conforme valor vigente al momento de la regulación en virtud de la Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 3369/2023).

Al aplicar, sobre la mitad de la escala del art. 21, conforme lo establece el art. 41, los porcentajes correspondientes, se evidencia que la regulación efectuada en primera instancia -establecida en 0,55 UMA para cada una de las letradas intervinientes- no resulta exigua, por lo que corresponde rechazar el recurso interpuesto por la letrada de la actora de conformidad con lo dispuesto por los arts. 16, 20, 21, 24, 41 y 51 de la Ley 27.423.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

IV- Que, finalmente, cabe señalar que las apelaciones contra las regulaciones de honorarios no generan costas ni conllevan nuevos honorarios, por lo que no se distribuyen costas ni se determinan estipendios en esta instancia, conforme lo dispuesto por este Tribunal en: "RODRIGUEZ, RODOLFO RICARDO EN REPRES DE BUONOCORE FILOMENA M CONTRA IOSFA SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2305/2020, sentencia de fecha 20/08/2020, entre otros.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución atacada.

No imponer costas ni regular honorarios en esta instancia de acuerdo a lo establecido en el considerando IV-.

Tener presente la reserva del caso federal.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 05/09/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#36971919#425702010#20240905083818727